

NUR AGNES BINTI ABDULLAH @ CHOOI PUE YENG

LWN.

AHMAD BIN KAMARUDDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 2 Februari 2021 bersamaan 20 Jamadil Akhir 1442H]

[Kes Mal (Permohonan) No. : 10000-077-0035-2020]

[Permohonan Kebenaran Mengemukakan Alasan Rayuan Tambahan Bagi Fakta Baharu di Bawah Seksyen 187 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

**Peguam Syarie Pemohon : Tn. Abdul Razak Bin Muhidin daripada
Tetuan Abdul Razak Muhidin & Associates.**

**Peguam Syarie Responden : Pn. Noorhafizah Binti Abdul Aziz daripada
Tetuan Noorafizah Abdul Aziz & Associates.**

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon di dalam kes ini memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk mendapatkan kebenaran untuk memfailkan Alasan Rayuan Tambahan bagi Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-017-0091-2019.

[2] Permohonan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 10/3/2020 untuk mendapatkan suatu perintah sepertimana berikut –

- a. Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini memberikan kebenaran kepada Pemohon untuk memasukkan alasan-alasan rayuan tambahan ke dalam prosiding Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-017-0091-2019 di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam berkaitan dengan Penghakiman bertarikh 12/12/2019 dalam Guaman Sivil No. BA-A52NCVC-390-07/2019 di Mahkamah Sesyen di Shah Alam dan tuntutan mengenainya di bawah seksyen 141 (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003;
- b. Bahawa Mahkamah yang Mulia ini memberikan kebenaran kepada Pemohon untuk memfailkan Alasan Rayuan Tambahan mengenai perkara yang dibenarkan tersebut dalam tempoh 14 hari daripada tarikh kebenaran ini diberikan;
- c. Bahawa kos untuk permohonan ini dijadikan sebagai kos di dalam kausa rayuan dalam Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-017-0091-2019;
- d. Sebarang perintah lain yang suaimanfaat.

[3] Alasan - alasan Pemohon terhadap permohonan ini adalah diringkaskan sebagaimana berikut –

- a. Bahawa pada 10/9/2019, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui kes Saman No. : 10400-017-0244-2014 telah membuat keputusan dan memberikan penghakiman terhadap tuntutan harta sepencarian yang difailkan oleh Responden;
- b. Akibat tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan pada 19/9/2019 dan didaftarkan sebagai Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-017-0091-2019. Alasan Rayuan bagi kes tersebut telah difailkan pada 31/10/2019, manakala Rekod Rayuan telah difailkan dan diserahkan kepada Responden pada 25/11/2019 ;
- c. Menerusi suatu Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan bertarikh 15/7/2019, Pemohon dan Responden telah disaman oleh Khuah Teck Seng (Plaintif) bagi pembayaran gantirugi lewat kontraktual berjumlah RM 182,115.06 faedah atas kadar 5% setahun ke atas jumlah penghakiman dari tarikh Pernyataan Tuntutan sehingga penyelesaian penuh dan kos berhubung dengan kelewatan penyerahan milikan kosong sebuah rumah berkembar 2 tingkat yang dikenali sebagai No. 17, Jalan S/U 40, Taman Selayang Utama, 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan yang dibina di atas tanah yang dipegang di bawah hak milik PM 505, Lot 64699, Bandar Selayang, Daerah Gombak, Negeri Selangor.
- d. Pada 12/12/2019, Mahkamah Sesyen Shah Alam telah membenarkan permohonan Plaintif (Khuah Teck Seng) dengan suatu penghakiman terus terhadap Pemohon dan Responden telah dikeluarkan sepertimana berikut –

- i. Membayar sebanyak RM berjumlah RM 182,115.06 sebagai faedah penyerahan lewat milikan kosong hartanah yang dipegang di bawah hak milik PM 505, Lot 64699, Bandar Selayang, Daerah Gombak, Negeri Selangor;
 - ii. Faedah atas kadar 5% ke atas jumlah penghakiman dari tarikh Pernyataan Tuntutan sehingga penyelesaian penuh tuntutan oleh Pemohon dan Responden secara bersama dan berasingan;
 - iii. Kos sebanyak RM 750.00 dibayar oleh Pemohon kepada Plaintiff (Khuah Teck Seng); dan
 - iv. Kos sebanyak RM 750.00 dibayar oleh Responden kepada Plaintiff (Khuah Teck Seng).
- e. Penghakiman Mahkamah Sesyen tersebut diputuskan selepas Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam membuat keputusan kes Saman No. : 10400-017-0244-2014. Oleh itu, fakta mengenai kewujudan tuntutan oleh Plaintiff tersebut tidak dapat dikemukakan oleh Pemohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam semasa perbicaraan dan sebelum penghakiman diberikan.
- f. Penghakiman Mahkamah Sesyen tersebut mempunyai kesan langsung kepada tuntutan Responden dan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam tersebut. Menerusi penghakiman tersebut, Pemohon kini dibebankan dengan tanggungan hutang dengan jumlah prinsipal sebanyak

RM 182,115.06 selain faedah yang dikira atas kadar harian iaitu sebanyak RM 24.95 sehari sehingga penyelesaian penuh dan kos sebanyak RM 750.00. Ini adalah jumlah tambahan hutang yang terhutang ke atas Pemohon daripada perlupusan rumah yang merupakan sebahagian daripada tuntutan Responden terhadap Pemohon dan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam.

- g. Keseluruhan fakta mengenai tuntutan Plaintiff (Khuah Teck Seng) ini wujud selepas Pemohon dan Responden menutup kes dalam perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam.
- h. Jika Pemohon tidak dapat memasukkan fakta baharu / memfailkan Alasan Rayuan Tambahan, ia akan memprejudiskan hak Pemohon disebabkan perbuatan dan keengganan Responden memberikan kerjasama semasa proses penjualan atau pindahmilik hartanah yang dipegang hak milik PM 505, Lot 64699, Bandar Selayang, Daerah Gombak, Negeri Selangor.

Fakta Kes

[4] Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 27/3/2006 dan bercerai pada 27/5/2013. Hasil daripada perkahwinan tersebut mereka telah dikurniakan dengan seorang cahaya mata lelaki. Selepas penceraian, Responden telah memfailkan kes Tuntutan Harta Sepencarian melalui kes Saman No. : 10400-017-0244-2014. Pada 10/9/2019, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah membuat keputusan sepertimana berikut –

- i. Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003;
- ii. Mahkamah mengisytiharkan bahawa rumah berikut adalah harta sepencarian di antara Plaintiff dan Defenden iaitu –
 - a) Sebuah rumah yang beralamat di GM 888 Lot 3561, GM 889 Lot 3562 GM 890 Lot 3563, Mukim Batu, Daerah Gombak, Negeri Selangor dan/atau di No. 18, Jalan Resedensi 3, Taman Perdana Residensi Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor dengan kadar 70% bahagian Plaintiff dan 30% bahagian Defenden ; dan
 - b) Sebuah rumah yang beralamat PM 505, Lot 64699, Bandar Selayang, Daerah Gombak, Negeri Selangor dan / atau di No.17, Jalan SU 40, Taman Selayang Utama, 68100 Batu Caves, Selangor dengan kadar 85% bahagian Plaintiff dan 15% bahagian Defenden daripada hasil jualan rumah tersebut setelah ditolak segala kos dan hutang piutang ke atas rumah tersebut.
- iii. Mahkamah memerintahkan penyelesaian pembahagian harta di perenggan ii (a) tersebut adalah dengan cara penjualan dan hasil bersih setelah ditolak dengan hutang dan kos dibahagikan antara Plaintiff dan Defenden mengikut kadar di perenggan ii (a) perintah ini; atau
- iv. Secara alternatifnya, mana-mana pihak yang ingin membeli atau memiliki asset-aset tersebut sepenuhnya, pihak yang berkenaan hendaklah

membayar bahagian pihak yang satu lagi mengikut kadar di perenggan ii
(a) perintah ini mengikut nilai semasa.

- v. Mahkamah memerintahkan bahawa kedua-dua pihak hendaklah memberi Kerjasama untuk menandatangani dokumen tertentu di dalam urusan penjualan Rumah Resedensi tersebut sekiranya Plaintiff dan Defenden memilih penyelesaian di perenggan 4 perintah ini.
- vi. Kos ditanggung oleh masing-masing pihak.

[5] Akibat tidak berpuashati dengan keseluruhan penghakiman tersebut, Pemohon memfailkan Notis Rayuan pada 19/9/2019 melalui Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-017-0091-2019. Alasan Rayuan bagi kes ini telah difailkan Pemohon / Perayu pada 31/10/2019, Rekod Rayuan difailkan pada 25/11/2019. Hujahan Pemohon / Perayu telah difailkan pada 12/3/2020, Hujahan Responden telah difailkan pada 18/5/2020, manakala Hujahan Balas telah Pemohon/Perayu difailkan 17/6/2020.

[6] Pada 10/3/2020, Pemohon telah memfailkan Permohonan Interlokutori Kebenaran Memasukkan Rayuan Tambahan dan penyampaiannya berjaya disempurnakan kepada Responden pada 18/5/2020 iaitu pada hari yang sama Hujahan Pemohon / Perayu bagi kes induk rayuan difailkan. Affidavit Jawapan telah difailkan oleh Responden pada 12/7/2020 dan tanpa pemfailan Affidavit Balasan oleh Pemohon. Hujahan Pemohon difailkan pada 7/8/2020, Hujahan Responden difailkan pada 23/8/2020 dan Hujahan Lanjutan Pemohon difailkan pada 3/9/2020.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Setelah kami meneliti Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan yang dikemukakan Pemohon, kami dapati terdapat 3 isu yang utama bagi permohonan ini perlu diputuskan iaitu –

- i. Sama ada Alasan Rayuan boleh dipinda / ditambah atau sebaliknya ; dan
- ii. Sama ada Alasan Rayuan berkaitan fakta baharu boleh dikemukakan semasa prosiding di peringkat Mahkamah yang mendengar rayuan atau sebaliknya; dan
- iii. Kos prosiding kes permohonan ini.

Isu Pertama : Sama Ada Alasan Rayuan Boleh Dipinda / Ditambah Atau Sebaliknya

[8] Bagi isu ini, Pihak Pemohon menghujahkan bahawa terdapat peruntukan undang-undang yang memberi ruang dan meraikan Alasan Rayuan Tambahan boleh difailkan dan didengar dalam prosiding rayuan dengan syarat ia perlu mendapatkan kebenaran Mahkamah terlebih dahulu. Permohonan Pemohon ini selari dengan peruntuntukan seksyen 141 (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSS 2003] –

*Tiap-tiap alasan rayuan hendaklah menyatakan dengan ringkas isi penghakiman yang dirayukan itu dan hendaklah mengandungi butir-butir yang jelas tentang undang-undang atau fakta-fakta yang mengenainya rayuan itu dibuat dan, **kecuali dengan kebenaran Mahkamah yang mendengar rayuan itu**, perayu tidak boleh dibenarkan semasa*

pendengaran rayuan itu bersandar kepada apa-apa alasan selain alasan-alasan yang dinyatakan dalam alasan rayuan itu.

[9] Pihak Responden menghujahkan berdasar peruntukan seksyen 141 ETMMSS 2003 dapat dilihat bahawa Alasan Rayuan mestilah berkaitan penghakiman yang telah dibuat sama ada dari segi fakta atau undang-undang dari penghakiman tersebut dan tidak dinafikan bahawa Mahkamah juga mempunyai kuasa budibicara untuk memberikan kebenaran untuk penambahan Alasan Rayuan yang dibuat. Mahkamah hendaklah melihat kepada kewajaran penambahan Alasan Rayuan tersebut yang ingin dibuat dan tahap prejudis kepada pihak-pihak yang terlibat serta masa Mahkamah Yang Mulia ini.

[10] Merujuk kepada peruntukan seksyen 141 (2) ETMMSS 2003, kami bersetuju dengan hujahan Pihak Responden bahawa peruntukan tersebut secara jelas hanya membenarkan Alasan Rayuan yang boleh dikemukakan oleh Perayu berkaitan dengan penghakiman yang telah diberikan yang mengandungi butir-butir yang jelas mengenai fakta atau undang-undang terhadap penghakiman yang dirayu tersebut.

[11] Berdasarkan peruntukan tersebut juga, rayuan yang dikemukakan oleh Perayu hendaklah bersandarkan kepada Alasan Rayuan yang telah difailkan sahaja. Sebarang Alasan Rayuan baharu atau tambahan hendaklah memperolehi kebenaran Mahkamah terlebih dahulu sebelum ia boleh difailkan. Oleh yang demikian, permohonan Pemohon bagi memfailkan Alasan Rayuan Tambahan ini hendaklah dipertimbangkan oleh Mahkamah terlebih dahulu sebelum ia dibenarkan.

[12] Bagi permohonan untuk meminda Alasan Rayuan yang difailkan, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 80 (1) ETMMSS 2003 yang menyatakan –

Tertakluk kepada Bahagian ini, Mahkamah boleh, pada mana-mana peringkat prosiding, membenarkan plaintif meminda samannya, atau mana-mana pihak meminda plidingnya, atas apa-apa terma tentang kos atau selainnya sebagaimana yang adil dan mengikut apa-apa cara, jika ada, yang diarahkannya.

[13] Peruntukan tersebut membenarkan apa-apa pindaan terhadap pliding boleh dibuat di mana-mana peringkat prosiding kes dan pertimbangan untuk kebenaran pindaan boleh dibenarkan tertakluk kepada apa-apa terma tentang kos atau selainnya yang difikirkan adil.

[14] Justeru itu, kami berpuashati menyatakan bahawa melalui peruntukan seksyen 141 (2) dan seksyen 80 (1) ETMMSS 2003, Perayu di dalam sesuatu prosiding rayuan adalah boleh meminda dan / atau menambah Alasan Rayuan yang telah difailkan. Pindaan dan / atau penambahan Alasan Rayuan ini adalah tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Mahkamah yang mendengar rayuan tersebut dengan apa-apa terma kos yang difikirkan suai manfaat diawardkan.

Isu Kedua : Sama Ada Alasan Rayuan Berkaitan Fakta Baharu Boleh Dikemukakan Semasa Prosiding Di Peringkat Mahkamah Yang Mendengar Rayuan Atau Sebaliknya

[15] Permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon ini adalah bertujuan untuk memasukkan Alasan Rayuan Tambahan terhadap Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-017-0091-2019 yang merupakan suatu fakta baharu yang berkaitan dengan

penghakiman Mahkamah Sesyen Shah Alam yang diputuskan pada 12/12/2019 iaitu selepas kes induk Harta Sepencarian yang dirayu diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 10/9/2019. Penghakiman Mahkamah Sesyen tersebut adalah sepertimana berikut –

- a) Defenden Pertama (Pemohon) dan Defenden Kedua (Responden) secara bersamaan dan berasingan membayar jumlah sebanyak RM 182,115.06 sebagai faedah penyerahan lewat milik kosong (*late delivery interest*) Hartanah yang dipegang di bawah Hakmilik PM 505, Lot 64699, Bandar Selayang, Daerah Gombak, Negeri Selangor (Hartanah tersebut) kepada Plaintiff (Khuah Teck Seng);
- b) Faedah pada kadar 5% setahun ke atas Jumlah Penghakiman tersebut dari tarikh Pernyataan Tuntutan sehingga penyelesaian penuh tuntutan jumlah penghakiman oleh Defenden Pertama dan Defenden Kedua secara bersama dan berasingan;
- c) Kos sebanyak RM 750.00 dibayar oleh Defenden Pertama kepada Plaintiff (Khuah Teck Seng); dan
- d) Kos sebanyak RM 750.00 dibayar oleh Defenden Kedua kepada Plaintiff (Khuah Teck Seng).

[16] Pemohon menyatakan bahawa Plaintiff (Khuah Teck Seng) telah memulakan prosiding kes tuntutan ganti rugi terhadap Pemohon dan Responden pada 15/7/2019 melalui Guaman Sivil No. BA-A52NCVC-390-07/2019 di Mahkamah

Sesyen di Shah Alam. Pembelaan terhadap tuntutan Plaintiff (Khua Teck Seng) tersebut telah difailkan oleh Pemohon pada 27/8/2019. Pemohon menjelaskan bahawa prosiding ganti rugi tersebut telah difailkan ketika mana prosiding tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah sampai ke peringkat pemfailan hujahan bertulis setelah proses perbicaraan telah pun tamat.

[17] Pihak Responden menyatakan bahawa permohonan interlokutori Pemohon tidak *relevan* kerana isu / fakta ini tiada dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah semasa tuntutan Harta Sepencarian berlangsung. Tambahan isu / fakta yang ingin dimasukkan sebagai Alasan Rayuan Tambahan adalah tidak *relevan* dengan rayuan tersebut kerana ia merupakan kos yang perlu dibayar oleh Pemohon dan Responden kepada Plaintiff / Pembeli dengan alasan lewat serah rumah tersebut sedangkan di dalam Penghakiman Hakim Bicara telah memutuskan ***“Sebuah rumah yang beralamat PM 505, Lot 64699, Bandar Selayang, Daerah Gombak, Negeri Selangor dan / atau di No.17, Jalan SU 40, Taman Selayang Utama, 68100 Batu Caves, Selangor dengan kadar 85% bahagian Plaintiff dan 15% bahagian Defenden daripada hasil jualan rumah tersebut setelah ditolak segala kos dan hutang piutang ke atas rumah tersebut”***.

[18] Pihak Responden seterusnya menyatakan bahawa penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah diputuskan berdasarkan kadar sumbangan pihak-pihak, manakala penghakiman Mahkamah Sesyen pula adalah disebabkan oleh kelewatan penyerahan rumah tersebut.

[19] Pihak Pemohon menghujahkan bahawa fakta-fakta yang diperihalkan dalam tuntutan Mahkamah Sesyen Shah Alam perlu dizahirkan dan dikemukakan ke

dalam prosiding rayuan sebagai Alasan Rayuan Tambahan bagi memberi gambaran atau status sebenar dan mutakhir berkaitan dengan hartanah tersebut yang mana telah terdapat perubahan dan pertambahan fakta sebelum penghakiman yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dan Pemohon percaya hal ini akan membantu Mahkamah untuk menimbang secara adil faktor-faktor rayuan yang dirayu oleh Pemohon dalam prosiding rayuan.

[20] Pihak Responden menghujahkan bahawa Pemohon gagal menimbulkan kewujudan faktor yang kukuh dan / atau *relevan* dengan jelas di dalam Afidavit Sokongnya apakah alasan yang menyebabkan Pemohon tidak menimbulkan isu tersebut sedangkan pemerolehan Penghakiman Mahkamah Sesyen telah berada dalam pengetahuan Pemohon semasa prosiding kes Harta Sepencarian tersebut masih berjalan dan tiada penghakiman dikeluarkan oleh Hakim Bicara. Tindakan Pemohon ini sengaja melengah-lengahkan prosiding dan membuang masa Mahkamah Yang Mulia ini.

[21] Pihak Responden merujuk kepada **Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 8 Tahun 2004** yang menyatakan –

***Arahan Amalan No. 8 Tahun 2004
Tambahan Fakta Baharu Semasa Prosiding Rayuan***

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia Bil 1 Tahun 2004 pada 8-9hb. Jun 2004 bersamaan 19 – 20hb. Rabiulakhir, 1425H di Subang Jaya, Selangor telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan berhubung

tambahan fakta baharu semasa prosiding rayuan di Mahkamah yang mendengar rayuan adalah tidak dibenarkan .

[22] Pihak Responden menghujahkan adalah tidak wajar permohonan Pemohon ini dibenarkan memandangkan isu yang ingin dimasukkan itu adalah isu / fakta baharu bagi kes harta sepencarian Mahkamah Tinggi Syariah tersebut. Pihak Responden merujuk kepada seksyen 244 ETMMSS 2003 di mana peruntukan tersebut menjelaskan kuasa Mahkamah dalam memastikan ketidakadilan dapat dielakkan. Pihak Pemohon menghujahkan bahawa disebabkan oleh tindakan Pemohon, Responden mendapat kemudharatan yang besar, di mana isu yang ingin Pemohon ketengahkan dalam permohonan ini adalah perkara yang tidak berkaitan dengan sumbangan pihak-pihak terhadap rumah tersebut, akan tetapi ia adalah kos bayaran yang muncul setelah Pemohon membuat tindakan menjual rumah tersebut. Pihak Responden mengemukakan kes *Muzalman Shah Bim Ismail Muzani lwn. Nornisamsila Binti Osman*, JH 31 (2) yang menyatakan –

“Suka kami tekan di sini bahawa pematuhan kepada prosedur dan undang-undang adalah sangat penting dan perlu diambil berat oleh semua pihak yang beramal di Mahkamah Syariah. Ini adalah kerana keadilan bukan sahaja dilihat kepada perintah yang dikeluarkan tetapi juga terhadap perjalanan sesuatu perbicaraan tersebut. Jika prosiding tidak dipatuhi hingga menyebabkan salah satu pihak pihak mendapat mudharat, maka tidak sewajarnya prosiding tersebut diteruskan”

[23] Berhubung dengan permohonan yang dibuat oleh Pemohon, tiada mana-mana peruntukan statut yang membenarkan penambahan dan / atau mengemukakan isu / fakta / dokumen baharu dikemukakan ketika prosiding diperingkat rayuan. Walaubagaimanapun **Arahan Amalan No. 8 Tahun 2004**

menjelaskan tentang tambahan fakta baharu semasa prosiding di peringkat rayuan iaitu *"tambahan fakta baharu semasa prosiding rayuan di Mahkamah yang mendengar rayuan adalah tidak dibenarkan"*.

[24] Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes ***Razniati Binti Mohamed Radzi lwn. Khairulanizul Bin Mohamad***, Kes (Rayuan) Mal No. : 14000-017-0085-2014 menggunakan Arahan Amalan tersebut untuk menolak fakta-fakta baharu yang dibangkitkan selepas keputusan dikeluarkan semasa prosiding di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah. Penghakiman di dalam kes tersebut menyatakan bahawa -

[29] Berkenaan isu ini, kami merujuk kepada Rekod Rayuan yang telah diplidkan di Mahkamah Bicara. Kami mendapati isu sumbangan tidak langsung Perayu tidak pernah dibangkitkan di dalam keterangan Perayu. Bagi kes ini, pihak-pihak yang bertikai telah diberikan hak untuk mengemukakan fakta-fakta bagi tujuan tuntutan dan membuktikan dakwaan, kemudian Hakim Bicara telah memberikan keputusannya. Ini bermaksud fakta-fakta lain selain daripada fakta-fakta yang dibangkitkan selepas keputusan dikeluarkan adalah fakta baharu. Arahan Amalan No. 8 Tahun 2004 telah memberikan panduan berkenaan kebolehterimaan fakta baharu di dalam sesuatu prosiding rayuan.

".....tambahan fakta baru semasa prosiding rayuan di Mahkamah yang mendengar rayuan adalah tidak dibenarkan"

[30] Merujuk kepada Arahan Amalan No. 8 tahun 2004 di atas, fakta baharu yang dijadikan isu oleh Perayu tidak boleh didengar di peringkat ini. Oleh yang demikian, isu ketiga ini tidak dapat kami pertimbangkan.

[25] Manakala di dalam kes ***Siti Aishah Binti Azli lwn. Syaiful Bahari Bin Kusnan***, Kes Mal (Permohonan) No. : 10000-002-0040-2016, Panel Rayuan Syariah Negeri Selangor mengaplikasikan Arahan Amalan tersebut dalam menolak dokumen-dokumen yang baharu dibangkitkan oleh Perayu selepas keputusan diberikan oleh Mahkamah Rendah Syariah. Penghakiman tersebut menyatakan bahawa –

[11] Pemohon berhujah bahawa Pemohon telah mendapatkan bukti bahawa Responden berkemampuan untuk membayar mut'ah melebihi RM 8,000.00 sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi (Rayuan) Syariah berdasarkan dokumen bertarikh 14/3/2016 dari Angkatan Tentera Malaysia. Pemohon juga berhujah bahawa Mahkamah Tinggi Syariah Selangor telahpun mengeluarkan perintah injunksi terhadap faedah-faedah yang akan diterima oleh Responden ketika bersara melalui Kes No. 10100-032-0043-2016 pada 20/4/2016.

[12] Kami telah meneliti kedua-dua dokumen tersebut dan kami mendapati ianya merupakan fakta baharu yang diperolehi selepas perbicaraan tuntutan mut'ah Pemohon di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor. Dokumen-dokumen tersebut yang bertarikh 14/3/2016 dan 20/4/2016 adalah fakta baru yang wujud selepas perintah Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor diputuskan pada 26/6/2014.

[13] Apa-apa fakta baru tidak boleh dibangkitkan di peringkat rayuan berdasarkan Arahan Amalan No. 8 Tahun 2004

[26] Bagi kes ***Mohamad Sabirin Bin Hj. A. Rahman lwn. Normala Binti A. Kahar***, Kes Mal (Permohonan) No. : 14000-041-0004-2018, berdasar rujukan terhadap kes ***Razniati Binti Mohamed Radzi lwn. Khairulanizul Bin Mohamad***

dan *Siti Aishah Binti Azli lwn. Syaiful Bahari Bin Kusnan*, Panel Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan telah menolak permohonan Pemohon di dalam kes tersebut untuk memasukkan dokumen-dokumen baharu ketika prosiding rayuan.

[27] Merujuk kepada isu / fakta yang ingin dikemukakan oleh Pemohon, kami dapati bahawa ia adalah merupakan penghakiman Mahkamah Sesyen Shah Alam berhubung dengan kes tuntutan ganti rugi yang dibuat ke atas Pemohon dan Responden berikutan kelewatan penyerahan rumah. Penghakiman ini diputuskan pada 12/12/2019 iaitu selepas penghakiman tuntutan Harta Sepencarian Kes Saman No. : 10400-017-0244-2014 diputuskan pada 10/9/2019.

[28] Bagi isu / fakta tuntutan ganti rugi ini, kami juga dapati bahawa ianya telah diketahui oleh Pemohon sejak 15/7/2019 iaitu sebelum tuntutan kes Harta Sepencarian diputuskan. Walaupun ketika itu prosiding kes Harta Sepencarian telah ~~melalui~~ sampai ke peringkat penghujahan, Pemohon mempunyai ruang untuk membuat apa-apa permohonan untuk memasukkan isu atau fakta tersebut ketika itu, namun ternyata Pemohon gagal mengambil peluang untuk berbuat demikian.

[29] Permohonan yang dipohon ini juga dibuat di pertengahan prosiding rayuan kes Harta Sepencarian iaitu setelah kedua-dua pihak diarahkan untuk memfailkan penghujahan masing-masing, di mana permohonan ini hanya difailkan pada 10/3/2020. Berhubung dengan perkara ini, kami merujuk kes *Bala Krishnan Appala Naidu lwn. Ketua Inspektor Prabakaran Shanmugam & Yang Lain [2012] 1 CLJ* halaman 227 yang menyatakan bahawa –

*“A Di sini adalah penting untuk menyatakan bahawa sekiranya budibicara yang diguna pakai tidak dibuat secara “arbitrarily” atau “capriciously” tetapi mesti dan patut dibuat di atas perinsip keadilan yang tepat dan kekal (established judicial principles). Plaintiff tidak boleh dan tidak dapat menerima sebarang keistimewaan daripada Mahkamah ini untuk mengemukakan keterangan di atas kemudahan atau “at the leisure of the plaintiff”. **Mahkamah ini tidak menggalakkan Plaintiff atau seorang litigant yang tidur di atas hak beliau dan kemudian bangun pada bila-bila masa yang mudah kepada beliau. Dalam keadaan tersebut, Mahkamah ini tidak dapat melayan sebarang permohonan seperti ini.***

[14] Mahkamah ini berpendapat bahawa permohonan Plaintiff tidak mempunyai asas dari segi undang-undang (no legal foundation) melainkan dibuat dengan niat menyalahguna proses Mahkamah atau tidak suchati”

[30] Kami amat bersetuju dengan rujukan kes tersebut bahawa “Mahkamah ini tidak menggalakkan Plaintiff atau seorang litigant yang tidur di atas hak beliau dan kemudian bangun pada bila-bila masa yang mudah kepada beliau. Dalam keadaan tersebut, Mahkamah ini tidak dapat melayan sebarang permohonan seperti ini”

[31] Oleh yang demikian, berdasarkan ulasan-ulasan yang telah dikemukakan dan atas asas untuk mengelak ketidakadilan dan penyalahgunaan proses Mahkamah berdasarkan seksyen 244 ETMMSS 2003, kami berpuashati menyatakan bahawa Permohonan Pemohon untuk mendapatkan kebenaran bagi mengemukakan Alasan Rayuan terhadap fakta baharu ke Mahkamah Rayuan Syariah ini tidak mempunyai merit untuk dipertimbangkan.

Isu Ketiga : Kos Prosiding Permohonan Ini

[32] Pihak Pemohon di dalam permohonan ini memohon supaya kos permohonan ini dijadikan sebagai kos di dalam kausa rayuan dalam kes Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-017-0091-2019. Manakala, Pihak Responden di dalam Afidavit Jawapan memohon supaya permohonan Pemohon ditolak dengan kos kerana Pemohon terpaksa mengeluarkan kos dan masa bagi menghadiri kesemua prosiding berkaitan dengan kesilapan Pemohon sendiri.

[33] Pihak Responden menghujahkan bahawa tindakan Pemohon / Perayu berdiam diri dan tidak memulakan memulakan sebarang tindakan bagi isu yang sepatutnya boleh diselesaikan kes Harta Sepencarian tersebut telah mendatangkan prejudis kepada serta memberikan mudharat kepada Responden. Tambahan fakta berkaitan Penghakiman Mahkamah Sesyen tersebut adalah isu / fakta baru yang tidak boleh dibenarkan dan sekaligus membuang masa Mahkamah ini.

[34] Pihak Responden percaya bahawa permohonan Pemohon / Perayu ini adalah tidak bermerit dan tidak wajar untuk dipertimbangkan serta wajar ditolak. Pihak Responden menghujahkan Responden wajar diawardkan dengan kos sebanyak RM 20,000.00 berdasarkan faktor masa yang diperuntukkan oleh Responden dan Peguam Syarie Responden bagi prosiding permohonan ini untuk penyediaan pliding, hujahan serta pengurusan kes permohonan ini.

[35] Pihak Pemohon menyatakan bahawa permohonan ini bukanlah suatu yang remeh atau sesuatu yang difailkan tanpa asas fakta, atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk Pemohon melakukannya. Permohonan ini

juga suatu permohonan yang boleh membuka ruang kepada pentafsiran undang-undang berkaitan dengan keluasan kuasa Mahkamah Rayuan Syariah dalam memberikan kebenaran atau membuat apa-apa arahan dan perintah yang difikirkan wajar dan patut dalam prosiding rayuan demi menjaga dan memastikan agar keadilan dapat ditegakkan kepada pihak-pihak. Pihak Pemohon menghujahkan bahawa Pemohon tidak wajar dikenakan sebarang kos sekiranya permohonan ini tidak dibenarkan.

[36] Berhubung dengan kos, peruntukan tentang kos ini hanya dinyatakan secara umum dalam peruntukan seksyen 222 ETMMSS 2003 iaitu ;

“Tertakluk kepada Enakmen ini, Mahkamah hendaklah, mengikut budi bicaranya, mengawardkan kos bagi prosiding yang difailkan di Mahkamah itu walaupun Mahkamah itu tidak mempunyai bidang kuasa mengenai prosiding itu”

[37] Peruntukan seksyen 222 ETMMS 2003 ini memberi ruang kepada budibicara Mahkamah untuk *mengawardkan* kos bagi *prosiding* yang difailkan walaupun Mahkamah itu tidak mempunyai bidangkuasa terhadap *prosiding* tersebut.

[38] Bagi Negeri Selangor, telah wujud Kaedah-Kaedah Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Fi, Elaun Dan Kos) 2006 yang telah diwartakan. Walaubagaimanapun, kaedah tersebut hanya memberi panduan tentang amaun dan perkara yang boleh dituntut di dalam sesuatu Bil Kos.

[39] Tiada penjelasan diberikan tentang jenis-jenis kos yang boleh dituntut oleh pihak-pihak atau *diawardkan* oleh Mahkamah. Bagi kes ini, kos yang dituntut oleh Pihak Responden adalah kos prosiding kes ini yang ditanggung oleh Pihak Pemohon lagi. Manakala Pihak Pemohon memohon supaya kos prosiding ini dijadikan sebagai kos dalam kausa rayuan dalam Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-017-0091-2019.

[40] Pada hemat kami dalam mempertimbangkan jenis kos yang wajar diberikan, kami cenderung kepada jenis kos yang dipohon oleh Pihak Responden, di mana kos yang wajar dipertimbangkan bagi permohonan interlokutori yang dipohon oleh Pihak Pemohon ini adalah *Cost In Any Event* (Kos Tanpa Mengira Peristiwa).

[41] Bagi menilai isu kos ini, memandangkan permohonan ini adalah suatu kes permohonan interlokutori, sukacita kemukakan pandangan Panel Mahkamah Rayuan Selangor di dalam kes ***Ahmad Azman Bin Abdullah lwn. Nor Fatiha Binti Mohd Yusof***, Kes Permohonan No. : 10000-085-0076-2018 berhubung dengan permohonan interlokutori, iaitu -

[49] Pada hemat kami dalam isu kos ini, kami berpendirian bahawa suatu kos wajar diawardkan bagi mana-mana permohonan interlokutori perlanjutan tempoh masa di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003. Kewajaran kos tersebut adalah diawardkan kepada Responden dalam semua hal prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut-

- a.
- b. *Bahawa pihak Responden telah dijadikan pihak-pihak dalam prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut yang menyebabkan pengeluaran kos di pihak Responden dalam pengendalian prosiding dan guaman (jika ada) bagi menghadapi permohonan Pemohon;*

- c. *Bahawa pihak Responden terpaksa memberi penumpuan kepada prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa melibatkan pengurusan pliding bermula dari penelitian terhadap Notis dan Afidavit Sokongan, penyediaan Afidavit Jawapan, penelitian kepada Afidavit Balasan serta penelitian dan penyediaan peringkat hujahan;*
- d. *Bahawa masa yang diperuntukkan oleh Responden untuk kehadiran prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa di mana sekurang-kurangnya ia melalui 2 kali pendengaran atau lebih sebelum permohonan tersebut diputuskan; dan*
- e. *Bahawa Mahkamah telah memberikan pertimbangan tahap prejudis kepada Responden dengan prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa yang wajar dipampaskan dengan kos.*

[42] Berdasarkan rujukan kepada kes di atas, melalui pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan tersebut, kami bersetuju bahawa kewujudan permohonan interlocutori yang difailkan oleh Pemohon ini telah menyebabkan Responden terbeban dengan prosiding kes ini yang terpaksa memperuntukkan masa dan kos bagi pengendalian prosiding kes permohonan ini.

[43] Justeru itu, kami berpuashati menyatakan bahawa Responden wajar dipampaskan dengan kos bagi permohonan yang dibuat oleh Pemohon ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan Responden dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI SEBULAT SUARA BERPUASHATI DAN MEMUTUSKAN:**

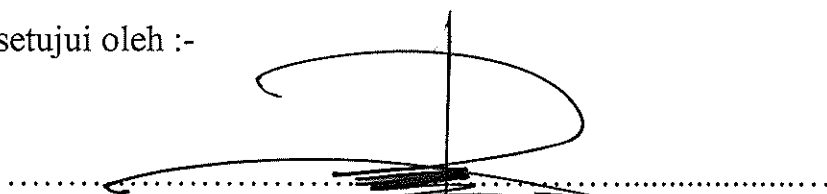
1. Permohonan Pemohon adalah **DITOLAK**.
2. Mahkamah perintahkan Pemohon membayar kos prosiding bagi kes ini kepada Responden sebanyak **RM 3,000.00**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



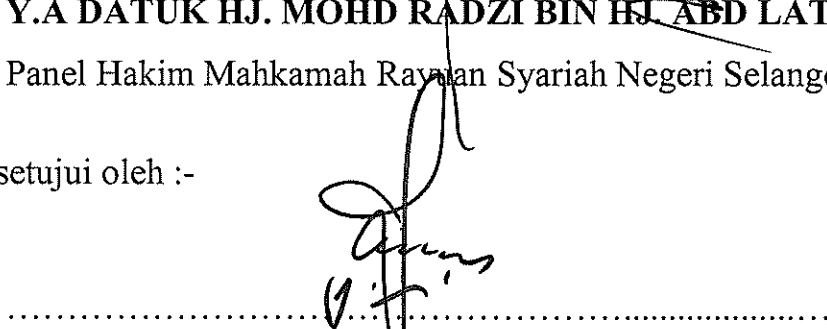
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

